

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2122/2532

พนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

โจทก์

นายสกลชัย นิลดำ

จำเลย

นายสกลชัย นิลดำ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานร่วมกันทำไม้ยางและ
รวมไม้ยางยังมิได้แปรรูปไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตตามพระราช
บัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7,11,69,73 ฯลฯ เรียงกระทงลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 3 ปี รวมจำคุก 6 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พ.ศ. 2484 มาตรา 69 วรรคสอง (1), 72 วรรคสอง (1) จำคุกกระทงละ 2 ปี รวมจำ
คุก 4 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 115)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 47)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้ยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อย
ชั่วคราว ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้ยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อย
ชั่วคราว ยกคำร้อง

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ปรีชา ธนानันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>